

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 354/2530

นาย ปรีชา โคตร คำ

โจทก์

นาง หนู พร เวียง ช้าย กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653, มาตรา 680

ป.รษฎากร มาตรา 118

ป.รษฎากร มาตรา 118 มิได้บังคับให้ปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์ในขณะที่ทำสัญญา ดังนั้น แม้มิได้ปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์มาแต่แรกในขณะที่ทำสัญญา แต่เมื่อได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนและขีดฆ่าแล้วในขณะที่ฟ้องคดีนี้ ก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ 80,000 บาท ตกลงให้ดอกเบี๋ยร้อยละ 15 ต่อปี จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ตามสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันทำยฟ้องจำเลยทั้งสองไม่ชำระคืนแก่โจทก์ตามกำหนด จำเลยค้ำชำระดอกเบี๋ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 3,000 บาทขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 83,000 บาทแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ชำระแทนจนครบ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 80,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า สัญญากู้และสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย จ.1, จ.2 ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ในภายหลังถือได้ว่ามิได้ปิดแสตมป์โดยบริบูรณ์ตามประมวลรษฎากร มาตรา 103 การที่โจทก์ปิดอากรแสตมป์และฆ่าอากรแสตมป์เองในภายหลังไม่อาจรับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานได้ พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์ จำนวน 83,000 บาท หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระก็ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนจนครบให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ดอกเบี๋ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 80,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสองฎีกาว่า หนังสือสัญญากู้และหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมาย จ.1, จ.2 ปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้มีได้ปิดและขีดฆ่าในขณะที่ทำสัญญาจึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้นั้นเห็นว่าประมวลรษฎากร มาตรา 118บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับคู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว

ชลช" ตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้บังคับให้ปิดและขีดฆ่าเอกสารแสดงมปในขณะที่ทำสัญญาไม่ ดังนี้ แม้มิได้ปิดและขีดฆ่าเอกสารแสดงมปมาแต่แรกในขณะที่ทำสัญญา แต่เมื่อได้ปิดเอกสารแสดงมปครบถ้วนและขีดฆ่าแล้วในขณะที่ฟ้องคดีนี้ก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบุรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ข้อปัญหาเป็นเรื่องพยานเอกสารที่กฎหมายบังคับให้เสียอากร ถ้ามิได้ปิดอากรแสดงมปจะรับฟังเป็นหลักฐานคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะเสียอากรโดยปิดแสดงมปและขีดฆ่าอากรแล้วตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ซึ่งมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 1. การพิจารณาว่าเอกสารใดจะต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา 118 นี้หรือไม่ เบื้องแรกจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในเรื่องพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก่อน ถ้าเอกสารใดมิได้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน เช่น คู่ความยอมรับกันแล้วว่าได้ทำเอกสารนั้นขึ้นยอมเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84(1) ซึ่งถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากร ศาลย่อมพิจารณาพิพากษาคดีไปได้ แม้ว่าเอกสารนั้นจะมีได้ปิดและขีดฆ่าอากรแสดงมป ทั้งนี้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา

ที่ 230/2487, 1189/2494, 1484/2505, 1517/2506, 1612/2513, 309/2514, 2461/2522, 3194/2522, 3080/2523, 3097/2523, และ 1646/2529 2. ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 บัญญัติเฉพาะการห้ามรับฟังพยานเอกสารที่มีได้ปิดอากรให้ถูกต้อง ถ้าเอกสารใดกฎหมายบังคับให้ต้องปิดอากรแล้วมิได้ปิดก็มีผลให้รับฟังพยานเอกสารเช่นนั้นไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2738/2517) แต่การไม่ปิดอากรไม่ทำให้เอกสารนั้นเสียความสมบูรณ์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 437/2518) เพราะเอกสารจะสมบูรณ์หรือไม่หรือจะรับฟังพยานหลักฐานได้หรือไม่เป็นคนละเรื่องกัน ด้วยเหตุนี้ในการฟ้องร้องบังคับคดีทางแพ่ง แม้กฎหมายบัญญัติให้มีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ เช่น สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงราคากันเป็นราคาห้าร้อยบาทหรือกว่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 หรือการกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 และแม้ว่าสัญญาดังกล่าวจะมีได้ปิดอากรแสดงมป ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานก็ตาม แต่ก็ยังรับฟังเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีกันได้ ทั้งนี้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 230/2487 และ 109-111/2507 อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่ามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1696/2527 วินิจฉัยว่า สัญญาเช่าซื้อที่มีได้ปิดอากรแสดงมปจะใช้เป็นหลักฐานฟ้องคดีมิได้ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยประหนึ่งจะกลับหลักเกณฑ์ในคำพิพากษาบวรที่ฐานทั้งมวลวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรา 118 นี้ อีกทั้งยังจะเป็นการตีความบทบัญญัติในมาตรา 118 นั้นเองให้กว้างไกลออกไปและขัดกันเองความจริงแล้วการมิได้ปิดอากรแสดงมปไม่มีผลทำให้ขัดข้องต่อการที่จะนำเอกสารดังกล่าวมาฟ้องคดี เพียงแต่ใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้เท่านั้นเอง 3. เอกสารที่กฎหมายบังคับให้มีการเสียอากรแต่มิได้ปิดและขีดฆ่าอากรมีผลให้ใช้เอกสารนั้น

รับฟังไม่ได้หากศาลยอมรับฟังเอกสารเช่นนั้นเป็นพยานย่อมเป็นการรับฟังพยานหลักฐานผิดกฎหมาย และถือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้ไม่ยกอ้างในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ก็ย่อมยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1783/2520, 1083/2522) และหากศาลได้ยกฟ้องเพราะเหตุรับฟังพยานเอกสารไม่ได้แล้วคู่ความแม้จะปิดอาการแสดงปแล้วนำเอกสารนั้นมาฟ้องใหม่ก็ไม่ได้เป็นการเอาพยานที่ศาลวินิจฉัยแล้วมาให้อีกเป็นฟ้องซ้ำ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 578/2492 และ 1220/2495 ประชุมใหญ่) อย่างไรก็ตามในมาตรา 118 มิได้บัญญัติว่าเอกสารจะต้องปิดอาการเมื่อใดและผู้ใดเป็นผู้ปิดอาการ ด้วยเหตุนี้ผู้ใดจะปิดอาการหรือจะปิดอาการเมื่อใดก็ได้ เมื่อปิดแล้วก็ย่อมรับฟังเอกสารนั้นเป็นพยานได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 506/2505, 288/2509, 463/2506, 2987/2517, 3220/2525, 640/2527) อีกทั้งแม้ว่าในขณะที่ฟ้องคดีเอกสารมิได้ปิดอาการแสดงปต่อมามีอาการแสดงปก็ย่อมรับฟังเอกสารนั้นได้ทันที (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1873/2493) แม้แต่ในกรณีที่ศาลชั้นต้นสืบพยานเสร็จแล้วก่อนศาลพิพากษา คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารขอให้ศาลส่งเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจัดการปิดอาการให้ถูกต้องก็รับฟังเอกสารนั้นได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 686/2495 และ 1004/2520) ด้วยเหตุนี้ ในกรณีนี้ศาลชั้นต้นเห็นว่าเอกสารมิได้ปิดอาการและชี้แจงให้ถูกต้อง เช่น ปิดอาการครบแต่ไม่ขีดฆ่า ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยาน โจทก์ขออนุญาตขีดฆ่าอาการ เช่นนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าศาลชั้นต้นควรอนุญาตให้คู่ความขีดฆ่าอาการแล้วพิจารณาต่อไป ไม่ใช่ยกฟ้องเสีย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1286/2522) โดยสรุปแล้ว ตามมาตรา 118 แห่งประมวลกฎหมายการคงจะมีข้อห้ามแต่เพียงประการเดียวว่า หากศาลจะต้องรับฟังเอกสารใดเป็นพยานหลักฐานเอกสารนั้นจะต้องปิดอาการให้ถูกต้องเท่านั้น ส่วนจะปิดอาการเมื่อใดขีดฆ่าเมื่อใด กฎหมายมิได้บัญญัติถึงและศาลก็ได้ตีความวางหลักนี้ไว้แต่อย่างใด. นพพรโพธิ์รังสิยากร.